HASIL ANALISIS ARTIKEL JURNAL
KEKERASAN TERHADAP PREMPUAN BENTUK PELANGGARAN HAM

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu : Usep Saepurohman, M.Pd

oleh :
Silfiana Dwi Nabiilah

221344028

1A TNK

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASIJURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi 2
1. Hasil Analisis 3
1.1 Judul Artikel 3
1.2 Penulis Artikel 3
1.3 Sumber Artikel 3
1.4 Maksud dan Tujuan Analisis Artikel 3
1.5 Hal Yang Melatarbelakangi Analisis Artikel 3
1.6 Pendahuluan 3
1.7 Metode Analisis Artikel 5
1.8 Hasil Analisis Artikel 5
1.9 Rekomendasi Hasil Analisis Artikel 6
2. Rangkuman 7
Daftar Pustaka 8

1

HASIL ANALISIS

1.1 Judul Artikel

Kekerasan Terhadap Prempuan Bentuk Pelanggaran HAM

1.2 Penulis Artikel

Alda Mardatillah

1.3 Sumber Artikel

https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-terhadap-perempuan-bentuk-pelanggaran-ham-lt60fa48745a0b0

1.4 Maksud dan Tujuan Analisis Artikel

Berdasarkan maraknya kasus pelanggaran HAM kepada prempuan dan anak-anak pada lingkungan masyarakat yang menimbulkan penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis.

1.5 Hal yang Melatarbelakangi Analisis Artikel

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melindungi setiap individu dari ancaman yang melibatkan ketidak bebasan antara hak yang seharusnya dimiliki, maraknya pelanggaran HAM khususnya pada prempuan dan anak-anak menjadi persoalan yang belum mendapatkan solusi serta cara mengatasinya. Keterlibatan masyarakat untuk menjaga satu sama lain mengenai HAM ini dirasa penting.

Latar belakang masalah :

a) Apakah pelanggaran HAM terhadap prempuan dan anak-anak marak terjadi?
b) Apa penyebab pelanggaran HAM terhadap prempuan dan anak-anak marak terjadi?
c) Bagaimana cara mengurangi dan mengantisipasi pelanggaran HAM terhadap prempuan dan anak-anak?
d) Apa saja pengaruh terhadap prempuan dan anak-anak dari pelanggaran HAM tersebut?

1.6 Pendahuluan

Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Isu HAM dan perempuan belum direspons secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan yang masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan di sektor publik.

Pemahaman mengenai gender bukan hanya sekadar sebuah upaya perempuan atau laki-laki secara terpisah, tetapi bagaimana menempatkan keduanya dalam konteks sistem sosial dimana keduanya menjadi bagian integral di dalamnya. Perbedaan yang berakar dari kelas sosial ekonomi, perbedaan etnis, perbedaan ras dan warna kulit maupun perbedaan agama yang melahirkan masalah ketidakadilan sosial di masyarakat telah dapat diatasi seiring dengan lahirnya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Lain halnya dengan perbedaan jenis kelamin (gender) yang masih dianggap belum selesai, bukan hanya di negara terbelakang dan negara berkembang, tetapi juga masih menjadi bagian perjuangan perempuan di negara maju.

Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan masih merupakan fenomena yang tidak kelihatan. Hal ini mendorong mereka untuk memproklamasikan serangkaian hak-hak perempuan sebagai pelindung dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan degradasi yang tidak kelihatan. Dengan menyuarakan aspirasi mereka tentang HAM, pada dasarnya kaum perempuan membawa garis terdepan nilanilai dan tuntutan akan keadilan demi kelangsungan hidup manusia keseluruhan. Hak asasi perempuan tampaknya masih menjadi pertanyaan dan perdebatan sampai sekarang.

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal suatu negara itu sendiri maupun secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan supremasi sipil.

Gerakan perempuan atau lebih dikenal sebagai gerakan gender sebagai gerakan politik sebenarnya berakar pada suatu gerakan yang dalam akhir abad ke-19 di berbagai negara Barat dikenal dengan JHUDNDQ ³suffrage¥ yaitu suatu gerakan untuk memajukan perempuan baik di sisi kondisi kehidupannya maupun mengenai status dan perannya. Inti dari perjuangan mereka adalah bahwa mereka menyadari bahwa di dalam masyarakat ada satu golongan manusia yang belum banyak terpikirkan nasibnya. Golongan tersebut adalah kaum perempuan.

1.7 Metode Analisis Artikel

Metode yang digunakan dalam menganalisis artikel ini adalah metode deskriptif hal ini dikarenakan pengambilan data yang saya gunakan yaitu bersifat penggambaran keadaan suatu subjek dan objek dengan rinci mengenai kekerasan terhadap prempuan.

1.8 Hasil Analisis Artikel

Berdasarkan hasil analisis pada artikel yang berjudul "Kekerasan Terhadap Prempuan Bentuk Pelanggaran HAM" didapatkan hasil bahwasannya kekerasan berbasis gender ini dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, prempuan, mauoun anak-anak. Namun, prempuan dan anak-anak masih menjadi mayoritas mengalami kekerasan. Disampaikan pula alasan terjadinya kekerasan pada prempuan dan anak-anak ini dikarenakan "tidak dianggap sebagai masalah pelanggaran HAM atau kemanusiaan" kata Nurul Kurniati dalam acara Training Pembekalan Hukum 2021 yang digelar Koneksi dan Fatayat Nahdlatul Ulama secara daring, Kamis (23/7/2021).

Pelanggaran HAM yang marak dialami oleh prempuan diantaranya pemerkosaan, perdagangan orang, protitusi, serta diskriminasi lainnya. Padahal kita ketahui bahwasannya HAM itu sendiri adalah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.

Terdapat hak-hak korban pelanggaran HAM terhadap prempuan dan anak-anak ini diantaranya hak untuk dihormati harkat dan martabatnya; hak atas pemulihan kesehatan, psikologi, dan penderitaan yang dialami korban; hak menentukan sendiri keputusannya; hak mendapatkan informasi; hak atas kerahasiaan identitasnya; hak atas kompensasi; hak atas rehabilitasi sosial; hak atas rehabilitasi sosial; hak penanganan pengaduan; hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; hak atas pendampingan.

"Penanganan kekerasan terhadap prempuan bisa dilakukan dengan Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). Konsep ini adalah cara bagaimana memberikan bantuan hukum dalam sistem yang tidak adil dan bias gender yang dapat memberi keadilan bagi pencari keadilan yang kasusnya sedang ditangani. Pengalaman menangangi kasus ini untuk melakukan perubahan hukum dan pemberdayaan sumber daya hukum bagi masyarakat." Kata Tuani, Aktivis LBH APIK.

BHGS menyasar problem struktural dan relasi kuasa yakni melihat akar persoalan kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami perempuan, kelompok rentan, dan marjinal lain. Hal ini disebabkan sistem hukum dan sosial yang tidak adil. Hukum lebih sebagai alat legitimasi bagi penguasa dan kelompok dominan untuk menguasai dan mengontrol

berbagai sumber daya.

Dengan program BGHS ini diharapkan para korban kekerasan pada prempuan ini dapat keluar dari zona penyesalan dan kegagalan untuk menjaga dirinya. Adapun pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kekerasan terhadap perempuan adalah negara dengan institusi atau lembaga di dalamnya termasuk aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat, tokoh/pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pendamping atau lembaga bantuan hukum, organisasi perempuan (komnas perempuan), lembaga perlindungan anak, KPAI.

1.8 Rekomendasi Hasil Analisis Artikel

Berdasarkan implikasi artikel diatas, terdapat beberapa saran rekomendasi yang dapat dilakukan guna mengurangi maraknya pelanggaran HAM terhadap prempuan dan anak-anak, yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun peraturan perundang-undangan terkait pencegahan kekerasan seksual.
2. Pelatihan bagi aparat penegak hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
3. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di prov/kab/kota sebagai lembaga layanan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
4. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pencatatan dan pelaporan data kasus kekerasan terhadap perempuan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) termasuk memberi tambahan tentang TPPO.
5. Kementrian PPPA berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk penyediaan anggaran yang cukup untuk pencegahan, penanganan kekerasan, dan pemberdayaan korban kekerasan.
6. Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan KDRT.
7. Pengembangan program pemulihan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan dengan melibatkan seluruh stakeholder.
8. Kabupaten/Kota perlu mendapatkan dana operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bersumber dari dana Dekon.

2
RANGKUMAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran kekerasan dapat terjadi pada semua gender dan golongan, namun nyatanya kekerasan sering terjadi pada prempuan dan anak-anak. Kekerasan pada prempuan dan anak-anak ini bukan hanya akan mendapatkan hukuman namun merupakan pelanggaran terhadap HAM. Maraknya pelanggaran yang terjadi disebabkan salah satu faktornya yaitu kurang ketat nya peraturan yang ditetapkan, yang dimana korban tidak dilindungi dan pelaku semakin marak menjadi-jadi.

Kekerasan pada prempuan dan anak-anak ini bukan hanya kekerasan seksual saja, melainkan kekerasan pada fisik dan psikologis pun termasuk kekerasan berat pada prempuan dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Mardatillah, A. (n.d.). *Kekerasan TERHADAP Perempuan Bentuk pelanggaran ham*. hukumonline.com. Retrieved April 18, 2023, from https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-terhadap-perempuan-bentuk-pelanggaran-ham-lt60fa48745a0b0.

Aprilia, V. (2017, June 21). *Hasil Analisis Artikel Jurnal*. Academia.edu. Retrieved April 19, 2023, from https://www.academia.edu/33598165/Hasil_Analisis_Artikel_Jurnal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Retrieved April 19, 2023, from https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1731/indonesia-wujudkan-langkah-nyata-upaya-perlindungan-hak-perempuan.

Krisnalita, L. Y. (n.d.). *Perempuan, Ham Dan Permasalahannya di Indonesia*. Retrieved April 19, 2023, from https://media.neliti.com/media/publications/275405-perempuan-ham-dan-permasalahannya-di-ind-f4625664.pdf.